

1501176-27.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente em razão das declarações dos policiais militares, e das notícias do tráfico realizado no local, sendo que o réu foi flagrado com várias porções de drogas variadas em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501176-27.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501176-27.2022.8.26.0047 - 2022/001505

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HYAGO AUGUSTO FRANCELINO DE ARAUJO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. HYAGO AUGUSTO FRANCELINO DE ARAÚJO, qualificado nos autos (fl. 05), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, nas proximidades da Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo e transportava para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 09 (nove) porções de crack, com peso líquido de 0,96 g (noventa e seis centigramas); 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido total de 3,72 g (três gramas e setenta e dois centigramas); além de 16 (dezesseis) segmentos de papel ('selos' ou 'pontos') de LSD, com peso líquido total de 0,34 g (trinta e quatro centigramas) [fls. 85/87].

O acusado foi notificado (fl. 135) e, após a apresentação da defesa preliminar (fls. 143/156), a denúncia foi recebida (fls. 157/159).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas e o réu interrogado (fl. 185).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação (fl. 185) e da d. Defensora, preliminarmente, pela ausência de justa causa e, no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para o delito

previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, pela aplicação da pena no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, CP, pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 e, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (fls. 188/209).

É o relatório.

2. Da preliminar de alegação de ausência de justa causa.

Conforme já decidido à fl. 157, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal quando a exordial acusatória narra todas as circunstâncias do fato típico, permitindo a compreensão da acusação e o exercício do direito da ampla defesa, consoante na espécie se deu.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

2.1. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21), fotografias (fls. 23/27), bem como pelos laudos periciais (fls. 33/35, 73/75 e 76/77).

Na fase policial o acusado calou-se (fl. 5), tendo aduzido em Juízo que nega os fatos. Disse que um dia antes dos fatos, tinha ido a uma festa de aniversário de um colega e teria comprado as drogas para consumo próprio. Afirmar que empreendeu fuga quando viu os policiais. Tem 19 anos. Tem passagem pela polícia. É servente de pedreiro. Disse que o bar citado pelo policial é da família do interrogado, por isso costuma ficar lá. O bar é conhecido como ponto de drogas, mas o acusa não praticar o tráfico de drogas (fl. 185).

O Policial Militar Rafael obtemperou que estava em patrulhamento pela Vila Progresso. Quando adentrou na Rua Avaré, avistou o réu próximo ao numeral 70. Esse local fica atrás da faculdade FEMA. Ao perceber a aproximação da viatura, sem motivo aparente, o acusado pulou o muro daquela residência, sendo que o depoente tinha conhecimento de que o réu não residia no imóvel. O depoente sabe que o acusado é traficante, inclusive o réu já foi abordado várias vezes por equipe policiais. O depoente conseguiu abordar o denunciado naquele endereço. Em revista pessoal, foram localizadas as drogas citadas e nenhum dinheiro em espécie. Afirmar que o acusado confessou que teria vendido droga durante a noite e já teria gastado todo o dinheiro recebido. O réu disse ao depoente que vendia a porção de cocaína por R\$ 50,00, a de crack por R\$ 10,00 e o LSD por R\$ 15,00. Foi utilizado algema por receio de fuga (fl. 185).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Everson, tendo acrescentado que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas. Foram encontradas 5 porções de cocaína, 9 de crack e pontos de LSD em posse do acusado. O réu confessou a traficância. Afirmar que o local da abordagem fica cerca de 20 metros da faculdade FEMA. O acusado costuma vender drogas próximo ao 'Bar da Íris'. Disse que há várias denúncias sobre o tráfico de drogas naquele local, inclusive da compra pelos alunos da faculdade (fl. 185).

Pelo que procede e pelo que demais dos autos consta a condenação é medida de rigor. É sabido que não se pode relegar ao esquecimento que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente em razão das declarações dos policiais militares, e das notícias do tráfico realizado no local, sendo que o réu foi flagrado com várias porções de drogas variadas em sua posse.

Outrossim, ad argumentandum, vale ressaltar que a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque a confissão de autoria vale, não

pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJMG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente ou isente o réu de pena, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Restou comprovada a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, já que se trata de tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino.

2.2. Passo a dosimetria da pena.

O acusado é primário, inobstante figurar no polo passivo de outra ação penal (Processo nº 1501068-95.2022.8.26.0047 - cf. Certidão de fls. 36/39).

Logo, fixa-se a pena base no mínimo legal.

Não há agravantes e eventuais atenuantes não podem diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em seguida, a pena é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, já que se trata de tráfico nas imediações da Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA, consoante afirmaram as testemunhas sobreditas e tendo em vista o documento de fl. 88.

Por fim, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduz a reprimenda em 1/6, em grau mínimo, em virtude da quantidade e variedade do entorpecente apreendido, ressaltando-se, ainda, que o acusado, atualmente com 19 (dezenove) anos de idade, já era conhecido dos meios policiais por suposto envolvimento com o tráfico de entorpecente, bem como figura como réu na Ação Penal nº 1501068-95.2022.8.26.0047, em trâmite nesta Comarca, igualmente em razão de suposto envolvimento com o tráfico de entorpecente.

3. Posto isso,

Rejeitada a preliminar arguida, julgo procedente o pedido acusatório e condeno HYAGO AUGUSTO FRANCELENO DE ARAUJO, como incurso no art. 33, caput, c.c. o § 4º e o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na legislação especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade, uma vez que por ora não há fato novo a justificar a decretação da prisão cautelar.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA